



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**- Sezione Quarta Civile -**

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione *pro tempore* vigente alla data di introduzione della causa, la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa di primo grado, iscritta al n. 25511/2020 R.G. il 16.07.2020, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 14.07.2020, promossa

*da:*

*Parte\_1* (C.F.: *C.F.\_1*), nata a Asiut (EGITTO) il 2.08.1993, residente in Cornaredo (MI), via Como 13, in persona del procuratore generale, *Parte\_2* (C.F.: *C.F.\_2*), nato a Asiut (EGITTO) il 28.06.1988, giusta procura generale in data 27.03.2019 per notaio dott.ssa *Persona\_1* (rep. n. 1851, racc. n. 1473), di seguito, per brevità: "DAOUD", rappresentata e difesa dagli avv. Mario Domenico CICCARELLI e Pietro MASSAROTTO del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via della Commenda 35, presso e nello studio dei detti difensori, nonché all'indirizzo digitale dei medesimi: *Email\_1* e *Email\_2* giusta procura speciale ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;

**-Attrice-**

*contro:*

*CP\_1* (C.F.: *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cornaredo (MI), via Mazzini/angolo via Ghisolfa 1,  
*CP\_2* (C.F.: *P.IVA\_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cornaredo (MI), via Mazzini/angolo via Ghisolfa 1, ambedue di seguito, per brevità: "*C.F.\_3*", nonché rappresentate e difese dall'avv. Ivan FOSSATI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliate in Milano, via Tommaso Salvini 5, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

**-Convenute-**

\* \* \*

**TERMINE** per il deposito della comparsa conclusionale di replica: **27.05.2024**.

\* \* \*

**OGGETTO:** servitù di passo - posa di canna fumaria - immissioni - risarcimento del danno.

\* \* \*

**CONCLUSIONI di parte Attrice:**

*“Nel merito: **accertare e dichiarare** che l’installazione della canna fumaria, operata e mantenuta dalle società CP\_1 e CP\_2 è indebita e illegittima per i motivi tutti esposti;*

*per l’effetto, **ordinare** alle società CP\_1 e Controparte\_3 per il suo titolo di responsabilità- di provvedere alla messa a norma del manufatto sotto tutti i profili contestati (tra cui: pericolosità, immissione illegittima di odori, rumori, calore, vibrazioni e quant’altro, violazione delle distanze, violazione della normativa d’igiene e di quella urbanistico-edilizia, anti-estetica d’ambito) nonché allo spostamento a distanza legale dello stesso e specificatamente anche in relazione ai sostegni di collegamento che insistono nel camminamento comune;*

***ordinare** lo spostamento in modo da non turbare né impedire il diritto di passo di parte attrice, in ogni caso eliminando ogni turbativa e/o impedimento rispetto all’esercizio della servitù di passo di cui all’atto in data 30/01/2018 a ministero Notaio [...]*

*Per\_2 (rep. 13582, racc. 6385) e all’atto in data 22/03/2019 a ministero Notaio Persona\_3 (rep. 2029, racc. 1374); ove il predetto spostamento/messa a norma non sia in concreto possibile, ordinare la demolizione della canna fumaria e dell’intero manufatto, sostegni inclusi;*

***ulteriormente nel merito in via principale:** accertare e dichiarare l’inadempimento delle società CP\_1 e CP\_2 quanto alla mancata costruzione e/o individuazione di zona adeguata da adibire a raccolta dell’immondizia e dell’olio esausto in appositi contenitori o in locale dedicato;*

*per l’effetto, condannare le società CP\_1 e Controparte\_3 per il suo titolo di responsabilità- a stoccare i detti rifiuti secondo legge e nel rispetto delle distanze previste;*

*- con riferimento a tutto quanto sopra, **condannare** le convenute, solidalmente tra loro, a risarcire il danno cagionato all’odierna attrice nella misura di € 200 al mese a partire dal 22/03/2019 e fino alla risoluzione in concreto dei problemi qui sollevati, salva diversa valutazione equitativa in aumento o in diminuzione del Giudice adito;*

*- inoltre, stabilite le modalità esecutive delle obbligazioni di fare, condannare le convenute all’adempimento immediato delle medesime, determinando ex art. 614bis c.p.c. le somme di denaro che saranno dovute in solido dalle convenute per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza -e ciò tenuto conto del valore della controversia, della natura delle prestazioni, del danno quantificato e/o prevedibile e di ogni altra circostanza utile;*

**in via istruttoria**, si rinnova la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze di fatto esposte in narrativa, espunta ogni valutazione, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e articolare;

**in ogni caso**, con vittoria di spese, competenze e onorari ex lege - tenuto altresì conto della soccombenza virtuale quanto ai profili fattuali emersi in corso di causa.”

\* \* \*

### **Conclusioni di parti Convenute:**

**“In via preliminare:** accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora **Parte\_1** e del suo procuratore speciale a richiedere il risarcimento del danno, per come quantificato con l’atto di citazione, per essere gli appartamenti in questione abitati da terzi o comunque non occupati dall’attrice.

**Nel merito:** respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.

**In via istruttoria:** si chiede interrogatorio formale di parte attrice e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero è che l’appartamento contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio 7 particella 193 subalterno 502 sito nel Comune di Cornaredo Via Mazzini 3 è abitato dalla signora **Parte\_3** a fare tempo dal 19 marzo 2019;

2) Vero è che l’appartamento contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio 7 particella 186 sub 706 sito nel Comune di Cornaredo Via Mazzini n. 1 è abitato dalla signora **Pt\_1** e dalla di lei famiglia a far tempo dal 1 aprile 2021;

3) Vero è che l’appartamento contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio 7 particella 186 sub 706 sito nel Comune di Cornaredo Via Mazzini n. 1 dal marzo 2019 al 1 aprile 2021 è stato dato dalla Proprietà in comodato d’uso a dipendenti del signor **Parte\_2** marito della signora **Pt\_1** esercente attività di ristorazione “Ditta Individuale Pizzeria Pomodoro & Basilico Di Gendy Amin Nazmy Amine”, sita in Cornaredo, Via Roma.

Si indicano a testi la signora **Parte\_3**, residente in Cornaredo, Via Mazzini n. 3, la signora **Testimone\_1** residente in Cornaredo, Via Mazzini n. 3 e la signora **Tes\_2** [...] presso **CP\_2** in Cornaredo Via Mazzini 1 Angolo Via Ghisolfa.

A prova contraria sul capitolo 19 avversario (ove ammesso), stante anche quanto affermato con la memoria n. 2 da parte attrice sulle asserite cause di tale disdetta, si articola il seguente capitolo di prova:

- Vero è che la signora **Pt\_3** ha dato disdetta al contratto di locazione perfezionato con la signora **Pt\_1** (doc. 16 fascicolo attoreo), in quanto il marito, **Persona\_4** ha cessato di essere socio in affari del signor **Parte\_2** esercente la “Ditta Individuale Pizzeria Pomodoro & Basilico Di Gendy Amin Nazmy Amine”.

Si indicano a testi la signora **Parte\_3** ed il signor **Persona\_4** residenti in Cornaredo, Via Mazzini 3.

In caso di ammissione di ulteriori capitoli si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati”

## FATTO E DIRITTO

### 1. Allegazioni delle parti

**Pt\_1** con atto di citazione notificato alle due Convenute via PEC il 7.07.2020 ha proposto contro le predette Convenute le domande sopra riportate, a sostegno deducendo, in fatto:

- il 30.01.2018 i fratelli **Pt\_3** hanno venduto a **CP\_1** l'unità immobiliare sita in Cornaredo, via Mazzini 1-3, nella specie locale a uso commerciale a piano terra e due autorimesse, con costituzione a carico del cortile venduto, censito al foglio 7, particella 186, sub 702, graffato alla particella 193, sub 701, di una servitù di passo pedonale da esercitarsi per accedere alle abitazioni -poste al piano primo- a mezzo di scala interna comune (sub 702 particella 193), intestate alla venditrice;
- il 22.03.2019 l'Attrice ha acquistato da **Pt\_3** le due unità immobiliari, poste al piano primo e nel rogito è stata richiamata la detta servitù di passo pedonale, anche trascritta;
- il 15.03.2018, **CP\_1** ha affittato il locale commerciale a **CP\_2** che ha adibito il locale a bar tabacchi e tavola calda, creando, all'interno del cortile di sua proprietà un *dehor*;
- nel maggio 2018 le Convenute hanno installato una canna fumaria abusiva per lo scarico di fumi ed esalazioni prodotte della cottura dei cibi e la proprietà **Pt\_3** ha subito contestato a **CP\_4** e al Comune di Cornaredo l'irregolarità del manufatto, dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista dell'intralcio alla servitù di passo pedonale, oltre a riduzione la luce delle finestre e alle immissioni nocive;
- il Comune di Cornaredo ha proceduto a ispezione e ha irrogato una sanzione a carico di **CP\_1**;
- stante l'inerzia delle Convenute, l'Attrice ha denunciato l'abuso all'ATS, che all'esito di ispezione ha invitato alla regolarizzazione;
- il 29.05.2020, le Convenute hanno ruotato e innalzato il comignolo della canna fumaria, senza tuttavia rimediare alla problematica delle distanze e alle altre contestazioni;
- le Convenute avrebbero dovuto realizzare un ricovero per i bidoni dell'immondizia, che non hanno eseguito;
- la procedura di mediazione espletata non ha dato esito;
- la canna fumaria non rispetta la servitù di passo né le distanze dalle finestre attoree di almeno un metro e mezzo;
- l'art. 890 cc rinvia ai regolamenti comunali e l'art. 176 Reg. Comune di Cornaredo prevede che le canne fumaria siano incassate e solo se impossibile, sia rivestite in muratura o in rame;
- in difetto di previsione nel regolamento comunale di Cornaredo della distanza minima, il Giudice deve valutare in concreto la legittimità dell'installazione della canna fumaria, tenendo conto gli artt. 844 cc e 674 cpc;
- l'installazione ha causato lesione della normativa di igiene e immissione di rumore, odore e calore oltre la soglia accettabile ex art. 844 cc;

- a mente dell'art. 3.4.57 del regolamento d'igiene della Regione Lombardia, i fabbricati devono disporre di un locale per la raccolta dei rifiuti, ovvero di cassonetti raccoglitori ove sia impossibile la realizzazione di un locale immondezzaio;

- si chiede il risarcimento del danno nella misura di € 200,00 *pro die* dal 22.03.2019, fino alla risoluzione della problematica, oltre la condanna ex art. 614bis cpc.

**CP\_4** si sono tempestivamente costituite ex art. 167 cpc il 21.01.2021, resistendo alle domande attoree e chiedendone il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:

- è vero che il 31.01.2018 **CP\_1** ha acquistato dai **Pt\_3** il locale ad uso commerciale e l'area cortilizia pertinenziale, censiti al catasto Fabbricati al foglio 7, particella 186, sub 702 graffata alla particella 193, sub 701, ma il rogito prevede una servitù di passo ben delimitata come da allegato G del mentre l'Attrice pretende di utilizzare anche un altro passaggio;

- la canna fumaria è stata realizzata da **CP\_2** a maggio 2018, previo avviso ai **Pt\_3**, che nulla hanno opposto;

- la canna fumaria ha il diametro di 40 cm; il motore dell'impianto è stato appoggiato all'esterno del muro di proprietà di **CP\_1** in corrispondenza della cucina del locale ristorante e si eleva sul muro perimetrale comune, al cui interno si trova il vano scala per salire agli appartamenti sovrastanti, tra cui quello attoreo;

- **CP\_4** sono sempre state disponibili a ricercare soluzioni condivise;

- **CP\_1** ha pagato la sanzione del Comune di Cornaredo e a giugno 2020 ha incaricato **Controparte\_5** di innalzare la canna oltre il colmo del tetto, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento locale di igiene, e di ruotare la staffa che sorregge il motore così eliminando la problematica della difficoltà della servitù di passaggio;

- **Controparte\_5** a rilasciato verbale di esecuzione a regola d'arte;

- lo stabile non è un condominio, ma si tratta di porzioni di singole unità immobiliari;

- l'area cortilizia sita al piano terra, pari a 80-100 mq, pertinenziale agli immobili al piano terreno, è di proprietà esclusiva di **CP\_1** come si ricava dal fatto che nel rogito è stato previsto il diritto personale di godimento di un apposito spazio per parcheggio biciclette;

- **CP\_1** non ha alcun obbligo di realizzare un locale immondezzaio,

- i rifiuti sono collocati in appositi bidoni in una rientranza del cortile;

- la servitù di passaggio non è impedita dall'attuale collocazione della canna fumaria, che non è lesiva del decoro architettonico ed è regolare urbanisticamente, in quanto non era necessario il permesso di costruire, in quanto l'incasso nel muro perimetrale della canna fumaria è indicato dal Regolamento di igiene come preferenziale ma non è obbligatorio;

- le distanze sono state rispettate, atteso che il tubo è stato posto a 2 metri dalla finestra attorea,

- manca la prova di immissioni di fumi oltre la normale tollerabilità;

- la domanda risarcitoria di € 200,00/die è infondata, sia in quanto alla data dell'acquisto del 22.03.2019 la canna fumaria era stata già costruita, sia in quanto l'appartamento dal giugno 2019 è stato abitato da un terzo, a tacere che da un anno circa il ristorante è chiuso a causa della pandemia per Covid-19 q

## **2. Svolgimento del processo**

Il Giudice, alla prima udienza -differita e tenuta in trattazione scritta il 10.06.2021- ha assegnato termine per lo svolgimento della mediazione, svolta dalle parti con esito negativo, e alla successiva udienza del 23.06.2021 ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 cpc, dalle stesse fruiti.

Di seguito, il Giudice, sentite le parti all'udienza del 27.01.2022, dato atto della richiesta di deposito di documenti formatisi dopo lo spirare dei termini e relativi alla realizzazione di una nuova canna fumaria, in sostituzione della prima, ha rinviato su istanza delle parti all'udienza del 21.04.2022 e quindi, con ordinanza riservata del 22.04.2022, ha disposto consulenza tecnica sul manufatto, nominando CTU l'arch. Persona\_5

All'udienza del 31.01.2023, questo Giudice, nelle more subentrato al precedente, ha conferito incarico al CTU sui seguenti quesiti: *“Provveda il CTU, ...1. a descrivere con precisione lo stato dei luoghi attuale, anche con fotografie e planimetrie, con particolare riferimento alla canna fumaria per cui è causa, nonché 2. ove possibile, a descrivere lo stato dei luoghi precedente alle modifiche della canna stessa operate dalle convenute solo in corso di causa, 3. nonché a verificare se permangono tuttora, a seguito degli interventi realizzati, degli impedimenti alla servitù di passaggio, o comunque delle violazioni delle distanze previste da norme e regolamenti dell'impianto di esalazione fumi rispetto alla proprietà esclusiva di parte attrice e in ogni caso se la canna fumaria sia realizzata a regola d'arte rispetto alle norme tecniche sul punto e sia allo stato correttamente mantenuta, 4. in caso positivo rispetto al quesito 3, a indicare gli eventuali lavori necessari alla rimozione delle predette violazioni e a quantificare i relativi costi degli interventi di rimozione e ripristino a regola d'arte; 5. a indicare ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della decisione”*.

Depositata dal CTU tempestivamente la relazione nel termine assegnato del 15.06.2023, all'udienza del 14.09.2023, il Giudice ha rigettato le contrapposte istanze delle parti dirette a chiamarsi il CTU a chiarimenti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.01.2024.

A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata del 5.03.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente lunedì 6.05.2024 e lunedì 27.05.2024, regolarmente fruiti dalle due parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 28.05.2024.

## **3. Thema decidendum**

Pt\_1 ha svolto contro CP\_4

- 1) una domanda diretta ad accertare che la canna fumaria realizzato dalle Convenute nel 2018, modificata nel 2020 e nel 2021-22, non è a norma, viola le distanze dalla finestra attorea, provoca immissioni nocive, nonché intralcia l'esercizio della servitù di veduta dalla detta finestra e di passo;
- 2) una domanda diretta a ordinare alle Convenute di modificare la detta canna fumaria, rendendola a norma e non lesiva del suo diritto e, ove impossibile, di demolirla;
- 3) una domanda diretta ad accertare l'inadempimento delle Convenute all'obbligo di realizzare in locale immondezzaio ovvero a stoccare i rifiuti in appositi contenitori;
- 4) una domanda di condanna delle Convenute a stoccare i rifiuti secondo legge;
- 5) una domanda diretta alla condanna delle Convenute in solido a pagare € 200,00 pro die per risarcimento del danno dal 22.03.2019 sino alla risoluzione di tutte le problematiche.

Le Convenute hanno chiesto il rigetto delle domande, deducendo la regolarità urbanistica della canna fumaria, il rispetto delle distanze, l'insussistenza di immissioni nocive oltre la soglia di normale tollerabilità e dell'obbligo di apprestare un locale immondezzaio, assumendo di stoccare già regolarmente i rifiuti. In corso di causa hanno provveduto alla demolizione e realizzazione *ex novo* di un'altra canna fumaria in relazione a cui la parte Attrice ha tenuto ferme tutte le proprie doglianze onde non è cessata la materia del contendere e il Giudice deve decidere nel merito tutte le domande attoree.

#### **4. Emergenze probatorie**

La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e con l'ausilio di un CTU tecnico, che ha proceduto ad ispezione *in loco*. Il Tribunale reputa che l'istruzione così svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la causa. In particolare, le parti hanno prodotto -tra gli altri- i seguenti documenti:

- compravendita per notaio *Persona\_2* in Pregnana Milanese e allegato G, recante costituzione di servitù di passo pedonale su fondo (cortile) acquistato dagli attori, a favore del fondo dominante sito al piano primo (doc. 2 fasc. Att. e docc. 2 e 11 fasc. Conv.);
- rogito per notaio *Persona\_3* in Rho, che riporta la detta servitù di passo pedonale (doc. 3 fasc. Att.);
- affitto di azienda per notaio *Persona\_2* (doc. 5 fasc. Att.);
- fotografie della canna fumaria sita nel cortile prima e dopo i lavori del 29.05.2020 e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti nel cortile (docc. 6, 13, 18-24 e 27 fasc. Att. e doc. 27 fasc. Conv.);
- irrogazione della sanzione del Comune di Cornaredo e comunicazione ATS (docc. 8 e 12 fasc. Att.);
- consulenza fonometrica (doc. 25 fasc. Att.);
- istanza del 2.09.2021 per parere Commissione Tecnica su realizzazione altra canna fumaria e parere (docc. 10 e 14 fasc. Conv.);
- dichiarazione di conformità dell'appaltatore che ha realizzato la seconda canna fumaria, datata 10.12.2021 (doc. 16 fasc. Conv.).

Quanto alla CTU espletata, il CTU nominato, arch. Persona\_5 all'esito di sopralluogo svolto alla presenza delle parti e di tentativo di conciliazione senza esito, ha nella relazione di CTU depositata, svolto le seguenti conclusioni: **“1. a descrivere con precisione lo stato dei luoghi attuale, anche con fotografie e planimetrie, con particolare riferimento alla canna fumaria per cui è causa** Come spiegato al punto 1 della presente relazione, la canna fumaria attuale parte da un motore fissato alla facciata, sito ad h. 223 cm da terra e retto da una doppia squadra in ferro. Dal motore la canna si sviluppa in orizzontale lungo la facciata del corpo scale, per poi salire oltre la falda del tetto. Si veda lo schema planimetrico e le foto al punto 1 della relazione. La canna di esalazione appare in buono stato anche se, come è ovvio, contribuisce a peggiorare l'aspetto del cortile. D'altro canto, bisogna anche prendere atto del parere favorevole della commissione paesaggistica e del fatto che la canna è un elemento indispensabile per l'attività di ristorazione. Anche la parziale chiusura del vano finestra sul corpo scale, se pur contribuisce a peggiorare l'aspetto estetico dei luoghi, risulta un intervento inevitabile, in quanto prescritto dal Comune a seguito del parere della Commissione per il Paesaggio. Per accedere ai piani superiori, e quindi alle unità immobiliari di parte attrice, esiste una servitù di passaggio che partendo dal cancello ubicato sulla via Mazzini, conduce al vano scala. Tale servitù, come indicata nell'atto di compravendita di Con 11 (agli atti) ed illustrata nello schema planimetrico riportato al punto 1 della relazione, non interferisce con l'attuale canna fumaria, se non per un breve tratto, come già illustrato al punto 3. **2. nonchè, ove possibile, a descrivere lo stato dei luoghi precedente alle modifiche della canna stessa operate dalle convenute solo in corso di causa,** Precedentemente all'installazione della canna attuale, era presente un'altra canna fumaria, installata nel maggio 2018 e modificata nel giugno 2020. A tale proposito si veda la cronistoria degli eventi riportata al punto 2 della presente relazione, con le relative immagini. Come già detto tale canna non risultava a norma, né provvista delle necessarie autorizzazioni. **3. nonchè a verificare se permangono tuttora, a seguito degli interventi realizzati, degli impedimenti alla servitù di passaggio, o comunque delle violazione delle distanze previste da norme e regolamenti dell'impianto di esalazione fumi rispetto alla proprietà esclusiva di parte attrice e in ogni caso se la canna fumaria sia realizzata a regola d'arte rispetto alle norme tecniche sul punto e sia allo stato correttamente mantenuta,** Quanto segue è stato modificato rispetto alla bozza preliminare inviata alle parti, in parziale accoglimento delle osservazioni di parte attrice (si veda punto 9). La servitù di passaggio interferisce parzialmente con l'ingombro rappresentato da una staffa di sostegno del motore. Infatti, considerando un passaggio di larghezza ragionevole pari a 100 cm per l'accesso al corpo scale, e considerando che una staffa di supporto del motore dista circa 57 cm da tale accesso, si ritiene opportuna la modifica del supporto metallico. Ciò affinché la servitù di passaggio abbia sempre un'altezza libera di almeno 210 cm (le staffe attuali sono poste ad un'altezza che va da 150 a 223 cm). Si veda foto 9. Inoltre, si accolgono le seguenti osservazioni. Il muro del vano scala riporta le forature, mai ripristinate, derivanti dall'installazione della precedente canna fumaria (foto 10). Si concorda quindi con la necessità di effettuare il ripristino della porzione di parete interessata. In occasione della

modifica del supporto si interverrà anche con la posa di un supporto antivibrante da posizionare tra il sostegno metallico ed il motore, al fine di ridurre eventuali vibrazioni. Tale elemento non è imposto dalla normativa ma è consigliabile ai fini di una esecuzione a regola d'arte. Per quanto riguarda infine la regolarità dell'impianto rispetto alla normativa si precisa che le autorizzazioni ottenute dagli enti preposti, unitamente alla dichiarazione di conformità, garantiscono la regolarità dello stesso, confermata anche nella comunicazione della ATS al Comune in data 15/7/2019. La canna di esalazione è nuova e risulta correttamente mantenuta. **4. in caso positivo rispetto al quesito 3, a indicare gli eventuali lavori necessari alla rimozione delle predette violazioni e a quantificare i relativi costi degli interventi di rimozione e ripristino** Per gli interventi descritti al punto precedente, di cui si prevede l'esecuzione, si quantificano i seguenti costi. Sostituzione delle due staffe triangolari con quattro staffe ad L fissate con tasselli chimici alla muratura; fornitura e posa di supporti antivibranti in gomma da posizionare tra il motore ed il supporto metallico. - fornitura staffe: € 80,00 - fornitura supporti antivibranti: € 150,00 – mano d'opera € 35,00 x 2 persone x 4 ore = € 280,00 **per un totale di € 510,00** Ripristino della parete che presenta varie forature derivanti dall'installazione della precedente canna fumaria. - taglio di n. 3 zanche, stuccatura e pittura per circa 4,5 mq, **totale a corpo € 150,00** **Gli interventi previsti assommano quindi ad € 660,00 IVA esclusa.** Si prevede una giornata di lavoro in totale. **5. a indicare ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della decisione**” Non si rileva la necessità di ulteriori precisazioni.” (rel. CTU pagg. 11-12).

Il Tribunale evidenzia che i rilievi e le misurazioni svolti dal CTU sono stati eseguiti nel contraddittorio delle parti e le conclusioni e valutazioni del CTU sono condivisibili e idonee a essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto svolte sulla scorta di dati e di emergenze obiettive e in esito a ragionamenti del tutto lineari e immuni da vizi logici.

## **5. Diritto**

La posa della canna fumaria a servizio di una singola unità immobiliare su parete comune (quale è quella dello stabile di causa, composto al piano terra da locali di proprietà di CP\_1 e al piano primo da appartamenti di proprietà dell'Attrice) è prevista e regolata dagli artt. 890 e 1102 cc.

In particolare, l'art. 890 cc prevede che l'impianto di camini presso il confine deve rispettare le distanze stabilite dal regolamento locale e in mancanza le distanze necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, stabilità e sicurezza. La Corte di legittimità ha sancito che la stessa disposizione si applica anche alla canna fumaria (*ex multis*: Cass. civ. sez. 2 n. 23973 del 12.10.2017; Cass. civ. sez. 2 n. 21744 del 23.09.2013).

L'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune (nel caso di specie è comune la facciata interna dello stabile per cui è causa), stabilisce che ciascun comunista può usare della cosa, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. In materia di canna fumaria, la Corte di legittimità ha statuito che è possibile l'impianto su facciata comune di una canna fumaria, purchè non alteri il decorso architettonico: “Il

*conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la conduttrice di un locale facente parte di un condominio a rimuovere la canna fumaria dalla stessa precedentemente installata sulla facciata esterna del fabbricato, sul presupposto che alterasse il decoro architettonico dello stesso).” (Cass. civ. sez. 2 n. 14598 del 26.05.2021; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 18350 del 31.07.2013; Cass. civ. sez. 2 n. 2741 del 23.02.2012.)*

Quanto all'azione pure svolta in causa dall'Attrice a tutela della servitù, la stessa è prevista dall'art. 1079 cc, che attribuisce al titolare della servitù il diritto di far cessare gli eventuali impedimenti e turbative e di chiedere la rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno.

Quanto alle doglianze fondate su asserite immissioni di rumori e odori sgradevoli, la disciplina di riferimento è prevista dall'art. 844 cc, a mente del quale il proprietario non può impedire le immissioni che non superino la soglia di normale tollerabilità, stabilendo che il giudice deve contemperare le esigenze della proprietà con quelle della produzione, tenendo anche conto della priorità di un determinato uso.

## **6. Decisione in ordine alla domanda di messa a norma della canna fumaria**

Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e da quanto emerso dai documenti versati e dai sopralluoghi del CTU, le domande di accertamento e condanna svolte dall'Attrice sono risultate parzialmente fondate nei confronti di CP\_1 e debbono essere, pertanto, accolte nei confronti della stessa, per quanto di ragione, per i seguenti motivi.

Anzi tutto, in fatto, si osserva che è pacifico tra le parti, nonché documentale, che la canna fumaria è stata in origine installata nel 2018, è stata modificata nel 2020, ed è stata infine rimossa con installazione di un'altra canna fumaria, a cavallo della fine dell'anno 2021 e inizio dell'anno 2022, con collaudo e dichiarazione di fine lavori il 31.03.2022 (cfr. rel. CTU pag. 7), quindi prima dell'espletamento della CTU.

Dalla documentazione dimessa risulta che -a differenza di quanto scritto dalle convenute a pagina 3 della loro comparsa di costituzione- il soggetto che ha commissionato l'installazione della prima canna, alla modifica, rimozione e installazione della seconda canna fumaria è stata la società CP\_1 proprietaria dell'unità immobiliare del piano terra, che è dunque legittimata passiva su questa domanda, mentre CP\_2 affittuaria dei detti locali del piano terra, adibiti a ristorante, è carente di legittimazione passiva in relazione a tale domanda.

Posto che la canna fumaria esaminata e ritratta dal CTU nella sua relazione è stata quella posata nel 2022, per comprendere come fosse la prima canna fumaria installata nel 2018, modificata nel 2020 e poi rimossa nei primi mesi del 2022, ci si deve dunque riferire unicamente alle fotografie che sono state prodotte dall'Attrice con i documenti 6, 13 e 20:

tali fotografie sono attendibili, atteso che le Convenute non hanno mai contestato la conformità di dette fotografie allo stato dei luoghi dell'epoca.

Orbene, dalla semplice visione di queste fotografie, si ricava come detta canna fumaria, per colore, dimensioni e caratteristiche (tubo di acciaio di 40 cm di diametro, posto in prossimità del ballatoio del primo piano e della finestra di **Pt\_1**) turbava significativamente il diritto di servitù di veduta diretta dalla finestra attorea, in quanto era stata realizzata a distanza inferiore ai tre metri previsti dall'art. 907 cc, così impedendo l'entrata di aria e luce dalla finestra. Inoltre, tale canna fumaria, per come era stata realizzata, cagionava grave degrado al decoro architettonico della facciata comune e altresì intralciava l'esercizio del diritto attoreo di servitù di passo, previsto negli atti pubblici depositati *sub* docc. 1 e 2 fasc. Att., a favore del fondo di cui l'Attrice era ed è titolare, posto al primo piano, in quanto le staffe che sorreggevano il motore intralciavano (ed intralciano, come si vedrà) l'esercizio della detta servitù, in quanto poste ad altezza di 150 cm da terra.

La detta canna fumaria era poi del tutto irregolare dal punto di vista urbanistico, non rispettando il locale regolamento comunale, come si ricava dall'irrogazione di sanzione a carico del proprietario della detta canna fumaria, **CP\_1** (doc. 8 fasc. Att.), e dalla missiva di ATS (doc. 12 fasc. Att.).

In conclusione, deve accertarsi che la canna fumaria posata nel 2018 e demolita e sostituita il 31.03.2022 comportava grave alterazione del decorso architettonico della facciata comune e molestia nell'esercizio da parte di **Pt\_1** della servitù di veduta dalla sua finestra e della servitù di passo pedonale al piano terra.

Quanto alla seconda canna fumaria, installata con collaudo e dichiarazione di fine lavori del 31.03.2022, si evidenzia che la stessa è stata commissionata da **CP\_1** è regolare urbanisticamente, è stata costruita a regola d'arte dall'appaltatore incaricato da **CP\_1** e risulta correttamente mantenuta dalla predetta, come dichiarato dal CTU e non contestato dalle due parti.

Dalle fotografie e planimetrie presenti nella relazione di CTU alle pagine 4, 5, 8 e 9, si rileva come tale nuova canna fumaria non comporta una rilevante alterazione del decoro architettonico della facciata interna, vuoi per il colore (color rame), conforme al regolamento del Comune di Cornaredo, vuoi per la forma, che segue il perimetro del cortile e si dirige verticalmente verso il tetto solo all'interno di una rientranza del cortile, rientranza non visibile direttamente dalle finestre attoree.

Del pari, proprio in ragione di tale forma, la canna fumaria non comporta nell'attualità più alcuna violazione delle distanze dalle vedute *ex art.* 907 cc e di conseguenza non comporta più perturbamento al diritto di servitù di veduta dalla finestra dell'Attrice.

Di contro, posto che **CP\_1** non ha modificato le staffe che sostengono il motore dell'impianti di esalazione, retto da due staffe a triangolo che in parte occupano in altezza lo spazio di transito pedonale su cui si esercita la servitù di passo pedonale prevista a favore del fondo di **Pt\_1** anche la canna fumaria del 2022, come quella del 2018, intralcia l'esercizio della servitù di passo attorea, come accertato dal CTU nella sua relazione, con valutazioni supportate dalle fotografie allegate alla CTU e che si condividono integralmente.

Deve dunque ordinarsi al proprietario della canna fumaria, CP\_1 a cura e spese della stessa, di procedere all'adeguamento del manufatto nel senso che il supporto metallico che sostiene il motore deve essere retto da staffe a "L", invece che triangolari, in modo da non intralciare la servitù di passo attorea.

Altresì, il CTU ha rilevato che la facciata interna comune dello stabile di causa risulta degradata per via dei fori e dei manufatti metallici residuati dalla disinstallazione della pregressa canna fumaria: deve dunque ordinarsi il ripristino della detta parete comune a cura e spese della convenuta CP\_1

Infine, quanto alla questione delle asserite immissioni rumorose provenienti dal motore dell'impianto di esalazione nell'appartamento attoreo, posto al primo piano, il Tribunale rileva che l'Attrice non solo non ha fornito alcuna prova a riguardo, ma al contrario ha prodotto una consulenza fonometrica di parte da cui risulta che la rumorosità del motore supera di soli 3,4 decibel il rumore di fondo onde rientra nella normale tollerabilità, come da conclusioni dello stesso CTP (doc. 25 fasc. Att.).

Le asserzioni dell'Attrice circa la possibilità che tale indagine sia stata svolta quando il motore non era usato con la massima potenza sono apodittiche e la richiesta di CTU sul punto sollecitata è pertanto del tutto esplorativa e da rigettarsi.

Sul punto, poi, non si può tacere che il CTU ha dato atto di avere proceduto comunque a verificare durante le operazioni peritali la rumorosità del motore alle varie potenze, ottenendo risultati "nella norma": *"La macchina viene messa in funzione durante il sopralluogo alle varie potenze per verificare la rumorosità, che, pur in assenza di prove strumentali, appare nella norma."* (cfr, rel. CTU pag. 10).

Al fine di attutire in ogni caso il più possibile la rumorosità, il CTU ha proposto l'inserimento, in occasione della sostituzione del supporto metallico che sostiene il detto motore, dei supporti in gomma antivibranti, precisando che si tratta di un elemento che *"non è imposto dalla normativa ma è consigliabile ai fini di una esecuzione a regola d'arte."* (rel. CTU pag. 12).

Tale indicazione del CTU è condivisibile e deve essere accolta, onde deve altresì ordinarsi alla Convenuta CP\_1 di provvedere a realizzare anche tale inserimento, al fine di realizzare una canna fumaria secondo le regole dell'arte, come doveroso ex art. 1102 cc, per ridurre al minimo il disagio del vicino.

Le restanti doglianze della parte Attrice in punto di canna fumaria sono risultate prive di pregio all'esito dell'istruzione svolta.

In particolare, l'Attrice ha stigmatizzato come la seconda canna fumaria passi nei pressi della finestra delle scale comuni, così attingendo il diritto di veduta da tale finestra comune.

Sul punto il Giudice osserva che tale soluzione risulta legittima ai sensi dell'art. 890 cc, atteso che è conforme al regolamento comunale di Cornaredo, come dimostra la circostanza che è stata approvata espressamente dalla Commissione Tecnica del Comune, la quale ha richiesto la parziale muratura della finestra proprio per consentire il passaggio della detta canna fumaria. Orbene, la canna fumaria di esalazione dei fumi è un impianto indispensabile in presenza del ristorante posto al piano terra, come evidenziato dal CTU,

che ha precisato che la soluzione alternativa, proposta dall'Attrice, della cappa filtrante, non può essere ritenuta una soluzione adeguata ed efficace per lo smaltimento dei fumi.

In definitiva, la soluzione infine adottata da CP\_1 per realizzare una canna fumaria ad altezza del motore, che contorna il cortile (di proprietà esclusiva di CP\_1 [...]) e si eleva oltre il colmo del tetto all'interno di una rientranza e quindi non visibile dalla finestra attorea è la soluzione di compromesso più idonea a conciliare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, ferma solo la necessità di adeguamento dell'impianto per il ripristino del pieno esercizio della servitù di passo di cui si è già scritto.

In conclusione, deve condannarsi la convenuta CP\_1 al *facere* consistente nel realizzare a sue cura e spese, entro due mesi dalla notificazione della presente sentenza, le seguenti opere: 1) modifica delle staffe di sostegno del motore nel senso di sostituire le staffe triangolari con staffe a "L"; 2) ripristino della parete comune ammalorata per i fori e i residui metallici della pregressa canna fumaria posì demolita; 3) inserimento di supporti in gomma antivibranti tra il motore dell'impianto di esalazione dei fumi e il supporto; il tutto come meglio descritto alle pagine 12 e ss della relazione del CTU e nel rispetto della normativa di legge e regolamentare e secondo le regole dell'arte.

Considerata la pregressa condotta di CP\_1 è da accogliersi la richiesta attorea diretta all'applicazione di misure di coercizione indiretta ex art. 614bis cpc, che, alla luce dei criteri posti dal comma 2 di detta disposizione, nella formulazione *pro tempore* vigente alla data di introduzione della presente causa, si stima congruo quantificare come da dispositivo nella misura di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al presente paragrafo.

## **7. Decisione in ordine alla domanda attorea sullo stoccaggio dei rifiuti**

Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e da quanto emerso dai documenti versati, le domande di accertamento e condanna svolte dall'Attrice sono risultate fondate nei confronti di CP\_2 e debbono essere accolte verso la stessa, risultando invece infondate verso CP\_1 per i seguenti motivi.

L'Attrice ha sostenuto che CP\_1 si era obbligata verso il precedente proprietario dell'immobile poi acquistato da Pt\_1 a realizzare nella corte di sua proprietà un locale adibito a deposito rifiuti: di tale patto, da provarsi per iscritto avendo ad oggetto diritti reali, l'attrice non ha fornito alcuna prova.

L'unico capitolo sul punto articolato dall'attrice alla prova per testi, il capitolo 16 (*"Vero che le convenute, in occasione dell'acquisto dei locali commerciali, si erano impegnate con la precedente proprietà Pt\_3 (Signori CP\_6 e CP\_7) a realizzare un adeguato ricovero per i bidoni dell'immondizia e per i fusti degli oli esausti?"*) è inammissibile, perché del tutto generico, oltre che relativo a circostanza da provarsi per iscritto.

La domanda attorea svolta nei confronti di CP\_1 è dunque infondata e deve essere rigettata.

Quanto al CP\_2 il Tribunale osserva che la stessa è pacificamente l'attuale affittuaria e quindi utilizzatrice dei locali -di proprietà di CP\_1 siti al piano terra dello stabile per cui è causa, consistenti in un locale ristorante e in un cortile interno. A norma degli artt. 7 e ss del Regolamento di igiene del comune di Cornaredo i suoi rifiuti sono diversi da quelli di abitazione e assimilati ai rifiuti urbani e devono essere stoccati come si legge nell'allegato 1 del detto regolamento: *"I rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori. I contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere tenuti all'interno dell'area privata del produttore."*(doc. 9 fasc. Conv.).

Orbene, risulta dalle fotografie dimesse dalle due parti, che CP\_2 effettivamente stocca i suoi rifiuti nel suo cortile in dei cassonetti (docc. 24 e 27 fasc. Att. e doc. 7 fasc. Conv.).

Dalle stesse fotografie, peraltro, e persino da quelle della Convenuta, risulta tuttavia che tali cassonetti sono insufficienti alle necessità di stoccaggio, con conseguente incapienza dei cassonetti ed esubero dei rifiuti; non solo, risulta che i cassonetti dei rifiuti sono anche lasciati negligenemente aperti, con conseguente possibilità di accesso ai rifiuti di insetti e animali del tipo di gatti e topi.

In definitiva, le fotografie dimesse dalle due parti (la cui conformità allo stato di fatto è incontestata) denotano totale negligenza di CP\_2 nello stoccaggio dei rifiuti in violazione dell'allegato 1 del regolamento del Comune di Cornaredo.

Ciò comporta un grave stato di degrado dei rifiuti, onde è ragionevolmente presumibile la sussistenza delle lamentate immissioni, soprattutto nel periodo estivo, di cattivi odori che si propagano dal cortile alle finestre dell'Attrice che si affacciano al primo piano.

Deve dunque accogliersi la domanda e condannarsi la convenuta CP\_2 a avvalersi di un numero adeguato di cassonetti correttamente funzionanti in cui stoccare i propri rifiuti e a gestire i rifiuti correttamente, posizionandoli nei cassonetti da richiudere ogni volta.

Stante la condotta negligente di CP\_2 che ha persino prodotto, quale prova liberatoria, fotografie da cui emerge che i cassonetti sono tenuti aperti, se non rotti e privi di coperchio (doc. 7 fasc. Conv.), la richiesta ex art. 614 cpc svolta da CP\_8, diretta a irrogare misure di coercizione indiretta è fondata e da accogliersi, dovendosi prevedere la condanna di CP\_2 a pagare a favore di Pt\_1 una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della rimessione in pristino: tale somma, tenuto conto dei criteri posti dall'art. 614bis co. 2 cpc nella formulazione *pro tempore* vigente alla data di introduzione della presente causa si stima congrua nella misura di € 50,00 per ogni giorno in cui i rifiuti siano stoccati all'esterno dei cassonetti ovvero i cassonetti siano lasciati aperti.

## **8. Domanda attorea di condanna al risarcimento del danno: diritto e decisione**

In diritto, il Tribunale osserva che la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale svolta in causa è prevista e regolata dal combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cc cc,

incombendo a chi agisce allegare e provare il fatto illecito, l'elemento soggettivo, il danno e il nesso causale.

Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e da quanto emerso dai documenti versati e dai sopralluoghi del CTU, le domande di accertamento e condanna svolte dall'Attrice sono risultate parzialmente fondate e debbono essere accolte, per quanto di ragione, verso entrambe le Convenute, per i seguenti motivi.

Quanto a **CP\_1** dall'istruttoria svolta è emerso che **CP\_1** ha installato una canna fumaria nel suo cortile e lungo la facciata interna comune in violazione delle distanze *ex art.* 907 cc e di conseguenza del diritto di veduta dalla finestra attorea e del diritto di servitù di passo pedonale, oltre che in origine totalmente irregolare anche dal punto di vista urbanistico e del regolamento di igiene e quindi pure potenzialmente lesiva per la salute. Anche dopo che la prima canna fumaria è stata elevata oltre il colmo del tutto, e quindi regolarizzata per la ATS, sono rimase le violazioni urbanistiche e dei diritti reali di servitù dell'Attrice. Non solo, la canna fumaria è stata demolita e sostituita da un'altra canna fumaria a norma nel mese di marzo 2022, la quale tuttavia tuttora viola il diritto di servitù di passo pedonale in favore del fondo attoreo, intralciando il passaggio con le staffe che sorreggono il motore dell'impianto di esalazione, come accertato dal CTU, violazione in relazione alla quale si è ordinata con la presente sentenza la rimessione in pristino (cioè il risarcimento in forma specifica per il futuro) e la manutenzione della servitù di passo.

Quanto al risarcimento per il passato, si rileva che le condotte perpetrate da **CP\_1** [...] integrano fatti illeciti civili, certamente voluti dalla Convenuta, che ha agito e perseverato con totale noncuranza dei diritti dell'Attrice, atteso che quest'ultima aveva lamentato tali violazioni verso la Convenuta, senza alcun esito.

L'Attrice ha poi provato il danno, consistente nel non poter esercitare il suo diritto reale di servitù di veduta e di passo appieno per diversi anni e, segnatamente, il diritto di servitù di veduta dal 21.03.2019 al 31.03.2022 e il diritto di servitù di passo dal 21.03.2019 ad oggi. Si tratta di un pregiudizio concreto al pieno esercizio del diritto in connessione causale diretta con la condotta perturbativa del diritto di servitù che deve essere risarcito.

Per completezza, le considerazioni difensive delle Convenute in ordine alla circostanza che **Pt\_1** non abita nei detti immobili posti al primo piano e quindi non avrebbe patito alcun danno sono inconferenti, prima che infondate, atteso che nel caso di specie il bene leso non è un diritto personale (ad esempio alla salute) ma un diritto reale di servitù del fondo dominante di proprietà dell'Attrice, lesione che sussiste sia se si goda direttamente del bene immobile, abitando, sia che non si goda direttamente il bene, affittandolo a terzi, come avvenuto.

Quanto alla liquidazione del pregiudizio sopra indicato, tenuto conto che è impossibile provare il valore del diritto di servitù di veduta e di passo pedonale, deve dunque procedersi alla liquidazione in via equitativa *ex artt.* 2056 e 1226 cc, assumendo come parametro il valore locativo dell'unità immobiliare di proprietà di **Pt\_1** sulla scorta del principio posto dalla Corte di Cassazione in funzione nomofilattica nella fattispecie

consimile della liquidazione del danno di occupazione di bene immobile (Cass. SS.UU. n. 33645 del 15.11.2022).

Nella specie, avuto riguardo al fatto che l'unità immobiliare di **Pt\_1** è stata locata a terzi al canone di € 250,00 mensili (doc. 16 fasc. Att.), si reputa congruo stimare in € 100,00 al mese il pregiudizio arrecato dal 21.03.2019 al 31.03.2022 al diritto di servitù di passo pedonale e di veduta, pari a complessivi € 3.600,00, e in € 30,00 al mese il pregiudizio arrecato dal 1<sup>a</sup>.04.2022 ad oggi al pieno esercizio diritto di servitù di passo pedonale, pari a € 900,00. Tale valutazione equitativa dei danni è in valuta attuale e include gli interessi *pro tempore* maturati mese per mese dal 21.03.2019.

Il danno provocato da **CP\_1** al proprietario del fondo dominante, odierna Attrice, deve dunque essere complessivamente liquidato in € 4.500,00 per sorte, in valuta attuale.

Quanto a **CP\_2** è stato -come scritto- accertato che la stessa non procede allo stoccaggio dei suoi rifiuti nel cortile di sua proprietà in conformità all'allegato 1 del regolamento di igiene del Comune di Cornaredo. E' dunque provata la condotta illecita della Convenuta **CP\_2**

Tuttavia, in assenza di allegazione, prima che di prova, di quando e per quanto tempo le lamentate immissioni di odori nocivi e molesti si siano concretamente verificate, la domanda risarcitoria è infondata per carenza di prova del concreto pregiudizio in connessione causale diretta con la condotta illecita, onde deve essere rigettata.

## 9. Spese di lite

Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione *pro tempore* vigente alla data di introduzione della presente causa: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il *revirement* della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La *ratio* di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).

Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza reciproca parziale, decisamente prevalente a carico delle due Convenute, che sono rimaste ambedue soccombenti su tutte le domande attore ripristinatorie, ciascuna per le condotte rispettivamente imputabili, con condanna al ripristino e con accoglimento parziale della domanda risarcitoria per equivalente.

Di conseguenza, tenuto conto dell'esito della lite, le Convenute debbono essere condannate in solido a rifondere integralmente le spese di lite dell'Attrice, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite, osservandosi che la

demolizione in corso di causa della prima canna fumaria da un lato è avvenuta dopo l'introduzione della lite e dall'altro non ha comunque risolto tutte le criticità come visto. Quanto alla liquidazione delle spese di DAOUD, le stesse si liquidano con applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie e al concreto impegno difensivo si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 dei menzionati DD.MM. per lo scaglione di valore applicabile (nella specie essendo la causa di valore indeterminabile e di complessità non elevata, lo scaglione applicabile è quello da € 26.000,00 a € 52.000,00) per le quattro fasi del processo, pari a complessivi € 10.860,00 per compenso, oltre € 535,00 per rimborso spese vive *ex actis* (€ 518,00 per contributo unificato e € 27,00 per diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA e IVA, se e come dovute.

Quanto alle spese della CTU tecnica espletata in corso di causa, tali spese, come liquidate dal Giudice con separato pregresso decreto datato 30.09.2023, debbono essere poste a carico in via esclusiva della sola CP\_1 proprietaria e unica responsabile della canna fumaria, per la stessa ragione della causalità della lite, con diritto dell'Attrice e di CP\_2 di ripetere da CP\_1 quanto esse abbiano anticipato al CTU.

### **P. Q. M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede, in accoglimento parziale delle domande attoree:

#### **dichiara**

che l'installazione della canna fumaria da parte di CP\_1 nel 2018 ha violato l'estetica della facciata, la servitù di veduta diretta dalla finestra dell'unità immobiliare di Parte\_1 e la servitù di passo pedonale a favore della detta unità immobiliare, costituita nell'atto datato 30/01/2018 a ministero Notaio dott. [...] Per\_2 e riportata nell'atto datato 22/03/2019 a ministero Notaio dott.ssa Per\_3 [...]

dato atto che tale canna fumaria è stata rimossa in corso di causa e sostituita da un'altra canna fumaria, con dichiarazione di fine lavori il 31.03.2022,

#### **dichiara**

che l'installazione della seconda canna fumaria da parte di CP\_1 con fine lavori il 31.03.2022 perturba l'esercizio del diritto di servitù di passo pedonale previsto a favore del fondo di cui è proprietaria Parte\_1 previsto negli atti sopra menzionati; per l'effetto,

#### **condanna**

CP\_1 a eseguire, a sua cura e spese ed entro mesi 2 (due) dalla notificazione della presente sentenza, le opere indicate dal CTU alla pagina 12 della relazione e, nella specie: 1) sostituire le staffe triangolari con quattro staffe a "L"; 2) posare tra il motore e il supporto metallico supporti antivibranti in gomma; 3) ripristinare la parete comune che affaccia sulla corte nella parte in cui reca fori e elementi metallici residuati dalla disinstallazione della precedente canna fumaria; il tutto da eseguirsi a regola d'arte e nel rispetto della sicurezza di persone e cose;

letto l'art. 614bis cpc,

**condanna**

**CP\_1** a pagare a favore di **Parte\_1** la somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere che precedono; altresì,

**condanna**

**CP\_2** a stoccare tutti i suoi rifiuti nel cortile di sua proprietà all'interno degli appositi contenitori da posizionare in numero congruo e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;  
l'art. 614bis cpc,

**condanna**

**CP\_2** a pagare a favore di **Parte\_1** la somma di € 50,00 per ogni giorno di inadempimento dell'obbligazione che precede;

**condanna**

**CP\_1** a pagare a favore di **Parte\_1** a titolo di risarcimento del danno cagionato all'esercizio dei suoi diritti di servitù di passo e di veduta la somma di € 4.500,00, in valuta attuale, oltre interessi su tale sorte ex art. 1284 co. 1 cc dalla data della presente sentenza al saldo;  
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc,

**condanna**

**CP\_1** e **CP\_2** a pagare in solido a favore di **Parte\_1** [...] a titolo di refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 11.395,00, di cui € 10.860,00 per compenso e € 535,00 per rimborso spese vive *ex actis*, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovuti;

**pone**

le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico in via esclusiva e definitiva di **CP\_1** con diritto delle altre parti di ripetere da **CP\_1** quanto abbiano anticipato al CTU.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Milano, 22.09.2024

**il Giudice**

*dott.ssa Ilaria GENTILE*